a) 14 faltas de carácter formal: **Conclusión 8.12.2-C1-PES-HI, 8.12.2-C2-PES-HI, 8.12.2-C3-PES-HI, 8.12.2-C5-PES-HI, 8.12.2-C6-PES-HI, 8.12.2-C8-PES-HI, 8.12.2-C9-PES-HI, 8.12.2-C10-PES-HI, 8.12.2-C11-PES-HI, 8.12.2-C13-PES-HI, 8.12.2-C17-PES-HI, 8.12.2-C18-PES-HI, 8.12.2-C20-PES-HI y 8.12.2-C23-PES-HI**

b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 8.12.2-C7-PES-HI**

c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 8.12.2-C12-PES-HI**

d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 8.12.2-C14-PES-HI**

e) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 8.12.2-C15-PES-HI**

f) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 8.12.2-C16-PES-HI**

g) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 8.12.2-C22-PES-HI**

A continuación, se desarrollan los apartados en comento:

a) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las conclusiones sancionatorias, que vulneran los artículos 30, fracción I, inciso e Bis), del Código Electoral del Estado de Hidalgo; Artículos 22, numeral 1, inciso c), fracción I 33, numeral 1, inciso h); 39, numeral 3, inciso a), 54, numeral 1, incisos b) y c); Artículo 73, numeral 2; 77, numeral 3, y 78; 98, numeral 1; 166, numerales 1 y 2; 170 numeral 1; 173, numerales 1, inciso c) y 5; 257, numeral 1, inciso h); 277, numeral 1, inciso b) y 278, numeral 1, inciso b); 296, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización y Artículo 4 del Acuerdo INE/CG459/2018 en cumplimiento de la sentencia SUP-RAP-758/2017, a saber:

Conclusiones	Artículos
8.12.2-C1-PES-HI El sujeto obligado omitió informar a la UTF los porcentajes de depreciación de sus activos fijos durante el ejercicio 2024.	Artículo 73, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización.
8.12.2-C2-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar 3 avisos a la UTF.	Artículos 98, numeral 1; 277, numeral 1, inciso b) y 278, numeral 1, inciso b),

Conclusiones	Artículos
	del Reglamento de Fiscalización.
8.12.2-C3-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar las muestras fotográficas de los bienes adquiridos y evidencias de los mecanismos utilizados para la distribución de la propaganda utilitaria adquirida al destinatario final.	Artículo 39, numeral 3, inciso a), del Reglamento de Fiscalización.
8.12.2-C5-PES-HI El sujeto obligado omitió utilizar la cuenta “Gastos por amortizar”, para el control de la propaganda utilitaria adquirida en el ejercicio 2024.	Artículos 33, numeral 1, inciso h); 77, numeral 3, y 78, del Reglamento de Fiscalización.
8.12.2-C6-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar el Programa Anual de Trabajo para el desarrollo de las Actividades Específicas correspondiente al ejercicio 2024.	Artículos 22, numeral 1, inciso c), fracción I y 170, del Reglamento de Fiscalización.
8.12.2-C8-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar el Programa Anual de Trabajo para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de los Jóvenes del ejercicio 2024.	Artículos 22, numeral 1, inciso c), fracción I y 170, del Reglamento de Fiscalización con relación al 30, fracción I, inciso e Bis), del Código Electoral del Estado de Hidalgo.
8.12.2-C9-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar las muestras de los trabajos de impresión con los datos establecidos en la normativa, así como la evidencia de los mecanismos utilizados para su distribución.	Artículos 173, numerales 1, inciso c) y 5, del Reglamento de Fiscalización.
8.12.2-C10-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar el Programa Anual de Trabajo para la Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres correspondiente al ejercicio 2024	Artículos 22, numeral 1, inciso c), fracción I y 170, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización.
8.12.2-C11-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar 1 aviso de realización de actividades de Capacitación Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres.	Artículo 166, numerales 1 y 2, del Reglamento de Fiscalización.
8.12.2-C13-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar 1 estado de cuenta bancario y 1 conciliación bancaria de 1 cuenta bancaria.	Artículo 257, numeral 1, inciso h), del Reglamento de Fiscalización.

Conclusiones	Artículos
8.12.2-C17-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar 2 estados de cuenta y 2 conciliaciones bancarias de 1 cuenta utilizada para el manejo de los recursos.	Artículo 257, numeral 1, inciso h), del Reglamento de Fiscalización.
8.12.2-C18-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar la documentación que permita verificar las firmas mancomunadas respecto de 2 cuentas bancarias.	Artículo 54, numeral 1, incisos b) y c), del Reglamento de Fiscalización.
8.12.2-C20-PES-HI El sujeto obligado fue omiso en dar contestación al requerimiento de información realizado por la UTF.	Artículo 296, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización.
8.12.2-C23-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar el papel de trabajo en el cual realizó el cálculo del saldo o remanente de financiamiento público a devolver.	Artículo 4 del Acuerdo INE/CG459/2018 en cumplimiento de la sentencia SUP-RAP-758/2017.

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos 291, numeral 1 y 294, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado[1691], que forma parte de la motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada una de las observaciones realizadas, se hicieron del conocimiento del ente político mediante los oficios de errores y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en los plazos establecidos[1692], contados a partir del día siguiente al de su notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, del análisis realizado por la autoridad, se concluyó no tener por solventadas las observaciones formuladas.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones sancionatorias y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización

[1691] Al respecto, ver el considerando denominado “Dictamen Consolidado” de la presente resolución.
[1692] Véase el considerando denominado plazos para fiscalización.

de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria observada se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar las faltas determinando lo siguiente:

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se impondrá la sanción considerando además que no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando denominado "***capacidad económica"*** de la presente Resolución.

Debido a lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**apartado A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**apartado B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones, las cuales se describen en el cuadro denominado ***conductas infractoras*** localizado en el inciso siguiente, en el cual se señala el tipo de falta por cada caso concreto, dichas

conductas, las faltas corresponden a **omisiones o acciones**[1693] como se describe a continuación:

Conclusiones	Tipo[1694]
8.12.2-C1-PES-HI El sujeto obligado omitió informar a la UTF los porcentajes de depreciación de sus activos fijos durante el ejercicio 2024	Omisión
8.12.2-C2-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar 3 avisos a la UTF.	Omisión
8.12.2-C3-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar las muestras fotográficas de los bienes adquiridos y evidencias de los mecanismos utilizados para la distribución de la propaganda utilitaria adquirida al destinatario final.	Omisión
8.12.2-C5-PES-HI El sujeto obligado omitió utilizar la cuenta "Gastos por amortizar", para el control de la propaganda utilitaria adquirida en el ejercicio 2024.	Omisión
8.12.2-C6-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar el Programa Anual de Trabajo para el desarrollo de las Actividades Específicas correspondiente al ejercicio 2024.	Omisión
8.12.2-C8-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar el Programa Anual de Trabajo para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de los Jóvenes del ejercicio 2024.	Omisión
8.12.2-C9-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar las muestras de los trabajos de impresión con los datos establecidos en la normativa, así como la evidencia de los mecanismos utilizados para su distribución.	Omisión
8.12.2-C10-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar el Programa Anual de Trabajo para la Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres correspondiente al ejercicio 2024	Omisión
8.12.2-C11-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar 1 aviso de realización de actividades de Capacitación Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres.	Omisión
8.12.2-C13-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar 1 estado de cuenta bancario y 1 conciliación bancaria de 1 cuenta bancaria.	Omisión
8.12.2-C17-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar 2 estados de cuenta y 2 conciliaciones bancarias de 1 cuenta utilizada para el manejo de los recursos.	Omisión
8.12.2-C18-PES-HIEl sujeto obligado omitió presentar la documentación que permita verificar las firmas mancomunadas respecto de 2 cuentas bancarias.	Omisión
8.12.2-C20-PES-HI El sujeto obligado fue omiso en dar contestación al requerimiento de información realizado por la UTF.	Omisión

[1693] Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.
[1694] Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.

Conclusiones	Tipo[1694]
8.12.2-C23-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar el papel de trabajo en el cual realizó el cálculo del saldo o remanente de financiamiento público a devolver.	Omisión

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron

Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión, incurrió en las siguientes:

Conductas infractoras	
Conclusiones	**Artículos**
8.12.2-C1-PES-HI El sujeto obligado omitió informar a la UTF los porcentajes de depreciación de sus activos fijos durante el ejercicio 2024.	Artículo 73, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización.
8.12.2-C2-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar 3 avisos a la UTF.	Artículos 98, numeral 1; 277, numeral 1, inciso b) y 278, numeral 1, inciso b), del Reglamento de Fiscalización. F
8.12.2-C3-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar las muestras fotográficas de los bienes adquiridos y evidencias de los mecanismos utilizados para la distribución de la propaganda utilitaria adquirida al destinatario final.	Artículo 39, numeral 3, inciso a), del Reglamento de Fiscalización.
8.12.2-C5-PES-HI El sujeto obligado omitió utilizar la cuenta “Gastos por amortizar”, para el control de la propaganda utilitaria adquirida en el ejercicio 2024.	Artículos 33, numeral 1, inciso h); 77, numeral 3, y 78, del Reglamento de Fiscalización.
8.12.2-C6-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar el Programa Anual de Trabajo para el desarrollo de las Actividades Específicas correspondiente al ejercicio 2024.	Artículos 22, numeral 1, inciso c), fracción I y 170, del Reglamento de Fiscalización.

Conductas infractoras	
Conclusiones	**Artículos**
8.12.2-C8-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar el Programa Anual de Trabajo para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de los Jóvenes del ejercicio 2024.	Artículos 22, numeral 1, inciso c), fracción I y 170, del Reglamento de Fiscalización con relación al 30, fracción I, inciso e Bis), del Código Electoral del Estado de Hidalgo.
8.12.2-C9-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar las muestras de los trabajos de impresión con los datos establecidos en la normativa, así como la evidencia de los mecanismos utilizados para su distribución.	Artículos 173, numerales 1, inciso c) y 5, del Reglamento de Fiscalización.
8.12.2-C10-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar el Programa Anual de Trabajo para la Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres correspondiente al ejercicio 2024	Artículos 22, numeral 1, inciso c), fracción I y 170, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización.
8.12.2-C11-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar 1 aviso de realización de actividades de Capacitación Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres.	Artículo 166, numerales 1 y 2, del Reglamento de Fiscalización.
8.12.2-C13-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar 1 estado de cuenta bancario y 1 conciliación bancaria de 1 cuenta bancaria.	Artículo 257, numeral 1, inciso h), del Reglamento de Fiscalización.
8.12.2-C17-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar 2 estados de cuenta y 2 conciliaciones bancarias de 1 cuenta utilizada para el manejo de los recursos.	Artículo 257, numeral 1, inciso h), del Reglamento de Fiscalización.
8.12.2-C18-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar la documentación que permita verificar las firmas mancomunadas respecto de 2 cuentas bancarias.	Artículo 54, numeral 1, incisos b) y c),

Conductas infractoras	
Conclusiones	**Artículos**
	del Reglamento de Fiscalización.
8.12.2-C20-PES-HI El sujeto obligado fue omiso en dar contestación al requerimiento de información realizado por la UTF.	Artículo 296, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización.
8.12.2-C23-PES-HI El sujeto obligado omitió presentar el papel de trabajo en el cual realizó el cálculo del saldo o remanente de financiamiento público a devolver.	Artículo 4 del Acuerdo INE/CG459/2018 en cumplimiento de la sentencia SUP-RAP-758/2017.

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron en el marco de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio 2024.

Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Hidalgo.

c) Comisión intencional o culposa de las faltas.

No obra elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de la normatividad transgredida.

Es importante señalar que con la actualización de las faltas formales no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su puesta en peligro.

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se vulnera el mismo valor común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), **por**

ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los sujetos obligados.[1695]

En las conclusiones señaladas en el apartado *calificación de las faltas*, subapartado *b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron*, el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de economía en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen.

De la valoración de la normatividad señalada, se contemplan disposiciones cuya finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la función de la fiscalización.

La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.

En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de

---

[1695] En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente **SUP-RAP-62/2005**, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: "*En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.*
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación."

financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se asegure el adecuado control en la rendición de cuentas., por ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente político efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.

En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus ingresos y egresos, consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.

Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus operaciones de forma clara.

Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de la normatividad referida no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o privado del sujeto obligado.

En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas únicamente constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos del sujeto obligado.

Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes políticos.

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos, es rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente e inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe anual de ingresos y gastos mencionado, por sí misma constituyen meras faltas formales, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de las faltas pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues las faltas que generan un peligro en general (abstracto), evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que generan las faltas, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por las conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, previamente analizadas, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control en la rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en una conducta infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) los bienes jurídicos tutelados, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe pluralidad en las faltas pues el sujeto obligado cometió diversas irregularidades que se traducen en una conducta y, por tanto, en faltas de carácter **FORMAL**, que vulneran el bien jurídico tutelado que es el adecuado control en la rendición de cuentas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia)

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudiar.

Calificación de las faltas

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **LEVES**.[1696]

Lo anterior es así debido a la ausencia de dolo por parte del ente político, adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se establece la sanción que más se adecúe a las particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.[1697]

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando denominado **"*capacidad económica*"** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente caso se determine.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los

---

[1696] En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia.

[1697] Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusiones 8.12.2-C1-PES-HI, 8.12.2-C2-PES-HI, 8.12.2-C3-PES-HI, 8.12.2-C5-PES-HI, 8.12.2-C6-PES-HI, 8.12.2-C8-PES-HI, 8.12.2-C9-PES-HI, 8.12.2-C10-PES-HI, 8.12.2-C11-PES-HI, 8.12.2-C13-PES-HI, 8.12.2-C17-PES-HI, 8.12.2-C18-PES-HI, 8.12.2-C20-PES-HI y 8.12.2-C23-PES-HI

- Que las faltas se calificaron como **LEVES**.

- Que respecto a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar** de la conclusión objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado *A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA*, en el cual se expuso el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de revisión.

- Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.

- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.

- Que hay pluralidad en las conductas cometidas por el sujeto obligado.

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.

Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto, se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir las conductas infractoras.[1698]

En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto involucrado, toda vez que las características mismas de las infracciones, en ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien, prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.

De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa electoral.

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.[1699]

[1698] Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como **SUP-RAP-89/2007**, mediante el cual se sostiene que, en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.

[1699] Mismo que en sus diversas fracciones señala: *I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;* (…) *IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas*

Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada **fracción II** del artículo antes mencionado, consistente en una **multa** de hasta diez mil unidades de medida y actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir en las mismas faltas en ocasiones futuras.

En este sentido, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica y consistente en sancionar con 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil veinticuatro[1700] las faltas formales indicadas en el presente apartado. Por consiguiente, se tienen identificadas **14 (catorce)** faltas formales, lo que implica una sanción consistente en **140 (ciento cuarenta)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio materia de análisis, cuyo monto equivale a **$15,199.80 (quince mil ciento noventa y nueve pesos 80/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al sujeto obligado es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una **multa** equivalente a **140 (ciento cuarenta)** Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil veinticuatro, equivalente a **$15,199.80 (quince mil ciento noventa y nueve pesos 80/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

b) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la conclusión sancionatoria, que vulnera los artículos 30, fracción I, inciso d) del Código Electoral del Estado de Hidalgo y 163, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, a saber:

---

violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, (…) *con la cancelación de su registro como partido político.*

[1700] Equivalente a $108.57 (ciento ocho pesos 57/100 M.N.).